



وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ ایکٹ، ۲۰۲۳ء

ایکٹ نمبر ۱۲ بابت ۲۰۲۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ باب - اوّل ابتدائی
2	تعریفات
3	جرائم اور سزائیں باب - دوم جرائم اور سزائیں
4	تحقیقات
5	عدالت کا قیام THE PAKISTAN CODE
6	اختیار سماعت
7	سماعت مقدمہ
8	مشترکہ سماعت مقدمہ
9	وکیل کو مراسلت استحقاقی حاصل ہوگی
10	قانونی مشاورت باب - سوم وکلاء کی فلاح و بہبود

11	طبی سہولیات کی فراہمی
12	مالی سہولیات
13	شہداء پیکیج
14	قواعد وضع کرنے کا اختیار
15	غالب اثر
16	مجموعہ قوانین کا اطلاق
17	ازالہ مشکلات



THE PAKISTAN CODE

وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ ایکٹ، ۲۰۲۳ء

ایکٹ نمبر ۱۲ بابت ۲۰۲۳ء

[۳۱/مارچ، ۲۰۲۳ء]

وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ کے سلسلے میں حکم وضع کرنے اور قوانین بنانے کا

ایکٹ

ہر گاہ کہ یہ ضروری ہے کہ اس قانونی فریم ورک کے ذریعے وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ اور اس سے منسلکہ یا اس کے ضمنی معاملات کے لیے انتظام کیا جائے؛ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

باب - اوّل

THE PAKISTAN CODE

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ وکلاء کی فلاح و بہبود اور تحفظ ایکٹ،

۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ گل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ تعریفات:- (۱) اس ایکٹ میں، بجز اس کے کہ سیاق و سباق سے کچھ اور ظاہر ہو،۔

(الف) ”تشدد کا فعل“ سے مراد کسی وکیل کے خلاف کسی بھی شخص کی جانب سے ارتکاب کردہ کوئی بھی فعل

جو مذکورہ وکیل کو کسی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی کے روبرو مقدمات کے غیر جانبدارانہ، منصفانہ

اور بے خوف اہتمام میں مصروف عمل ہے کو مضرت پہنچانے، متاثر کرنے یا بھٹکانے کے ارادے

سے کیا گیا ہو اور اس میں حسب ذیل شامل ہوں گے:-

(اول) ہر اس کرنا، زبردستی کرنا، حملہ کرنا، جبر مجرمانہ یا دھمکی دینا جو مذکورہ وکیل کی زندگی یا کام

کے حالات کو متاثر کر رہی ہو اور اسے اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی سے روک رہی ہو؛

(دوم) مذکورہ وکیل کو، خواہ عدالتوں کے احاطوں کے اندر یا بصورت دیگر نقصان، ضرر، تکلیف

پہنچانا خواہ شدید ہو یا خفیف، یا جس سے زندگی کو خطرہ ہو؛

(سوم) کسی بھی شخص یا اتھارٹی کی جانب سے، کسی بھی ذرائع سے دباؤ ڈالنا کہ مراسلت استحقاقی

یا مواد کو یا اس کے حصے کو ظاہر کرے جو کہ کوئی وکیل زیر قانون خفیہ رکھنے کا پابند ہو؛

(چہارم) کسی بھی وکیل پر کسی بھی ذرائع سے دباؤ ڈالنا کہ وہ اپنے موکل کی طرف سے کسی بھی

عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی کے روبرو نمائندگی نہ کرے یا اپنا وکالت نامہ یا کوئی فعل

کرنے کی بابت حاضری سے، وکالت کرنے سے یا حاضری عدالت ہونے سے

دست بردار ہو جائے؛

(پنجم) کسی بھی جائیداد یا دستاویزات یا مواد کو گم کرنا یا نقصان پہنچانا جو کہ مذکورہ وکیل زیر قانون

رکھنے کا پابند ہو؛ یا

(ششم) عدالتی یا نیم عدالتی کارروائیوں کے عمل کے دوران توہین آمیز زبان کا استعمال کرنا۔

(ب) ”وکیل“ کا وہی معنی ہوگا جیسا کہ وکلاء اور بار کونسلز ایکٹ، ۱۹۷۳ء (۳۵ باب ۱۹۷۳ء) میں اس

سے متعلق تفویض کیا گیا ہے؛

(ج) ”بار کونسل“ کا وہی معنی ہوگا جیسا کہ وکلاء اور بار کونسلز ایکٹ، ۱۹۷۳ء (۳۵ باب ۱۹۷۳ء) میں

اس سے متعلق تفویض کیا گیا ہے؛

(د) ”مجموعہ قانون“ سے مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ باب ۱۸۹۸ء) مراد ہے؛

(ه) ”عدالت“ سے دفعہ ۵ کے تحت مشتہر کردہ یا کسی بھی دیگر قانون کے تحت قائم کردہ عدالت مراد ہے؛

(و) ”حکومت“ سے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت، جیسی بھی صورت ہو، مراد ہے؛ اور

(ز) ”جرم“ کوئی فعل جو اس ایکٹ کے تحت یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون کے تحت قابل سزا

ظاہر کیا گیا ہو؛ اور

(ح) ”مراسلت استحقاقی“ کا وہی معنی ہوگا جیسا کہ قانون شہادت، ۱۹۸۴ء (صدارتی فرمان نمبر ۱۰

مجر یہ ۱۹۸۴ء) میں دیا گیا ہے۔

(۲) کوئی بھی عبارت یا الفاظ جو اس ایکٹ میں استعمال کیے گئے ہوں لیکن خصوصی طور پر واضح نہ کیئے گئے ہوں کے وہی معنی ہوں گے جیسا کہ وکلاء اور بار کونسلز ایکٹ، ۱۹۷۳ء (۳۵ بابت ۱۹۷۳ء) اور مجموعہ تعزیرات پاکستان، (ایکٹ ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) میں تفویض کیے گئے ہیں۔

باب - دوم

جرائم اور سزائیں

۳۔ جرائم اور سزائیں:- (۱) جو بھی وکیل کے خلاف تشدد کے فعل کا ارتکاب کرتا ہے یا ارتکاب کرنے میں اعانت کرتا ہے، سوائے دفعہ ۲ کی ذیلی دفعہ (۱) کی شق (الف) کی ذیلی شق (دوم) کی رو سے احاطہ کردہ تشدد کے کسی بھی فعل کے، تو سزائے قید کا جس کی میعاد تین سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ جو ایک لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کا مستوجب ہوگا۔

(۲) جو کوئی، اس ایکٹ کے تحت پہلے ہی کسی جرم کا سزا یا ب ہونے کے بعد دوسری مرتبہ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی مابعد جرم کے لیے موردا الزام ٹھہرایا جائے، تو اسے اتنی مدت کے لیے سزائے قید دی جائے گی جو ایک سال سے کم نہیں ہو گی تاہم اس میں پانچ سال تک توسیع ہو سکے گی یا اس کو دو لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جاسکے گا یا وہ دونوں کا مستوجب ہوگا۔

(۳) اس مجموعے یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، اس ایکٹ کے تحت کیا جانے والا ہر جرم ناقابل ضمانت ہوگا، اور عدالت کی اجازت سے قابل راضی نامہ ہوگا اور اس مجموعے کی دفعہ ۴ کی شق (و) کے مفہوم میں ”جرم قابل دست اندازی پولیس“ ہوگا اور الفاظ ”مقدمہ قابل دست اندازی پولیس“ ہوگا جیسا کہ شق میں بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق تعبیر کیا جائے گا۔

۴۔ تحقیقات:- فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود،۔۔

(الف) اس ایکٹ کے تحت ارتکاب کیے جانے والے کسی بھی جرم کی تفتیش ایسے پولیس افسر کی جانب سے کی جائے گی جو انسپکٹر کے درجے سے کم نہ ہو؛ اور

(ب) اس ایکٹ کے تحت اندراج شدہ مقدمے کی تفتیش اندراج مقدمے کے دن سے چودہ دنوں کے اندر مکمل کی جائے گی۔

۵۔ عدالت کا قیام:- (۱) وفاقی حکومت، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشورے سے،

پورے ملک میں ایڈیشنل سیشن ججوں کی اتنی عدالتیں یا ایسی دیگر عدالتیں مقرر کر سکے گی، جیسا کہ وہ اس ایکٹ کے تحت جرائم کی سماعت مقدمہ کے لیے ضروری متصور کرے۔

۶۔ اختیار سماعت:- اس مجموعہ یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، اس ایکٹ کے تحت ارتکاب جرم کے مقدمے کی سماعت اس ایکٹ کے تحت مشتہر کردہ عدالت کی جانب سے کی جائے گی۔

۷۔ سماعت مقدمہ:- عدالت اس ایکٹ کے تحت کسی مقدمے کا اختیار سماعت ہونے پر، مقدمے کا فوری طور پر فیصلہ کرے گی ترجیاً چھ ماہ کے اندر اور مقدمے میں کوئی بھی التواء وجوہات کی مطابقت میں ہوگا:

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں سماعت مقدمہ مقررہ چھ ماہ کی مدت کے اندر مکمل نہ کی جائے تو، عدالت اُس کی وجوہات قلمبند کرے گی۔

۸۔ مشتہر کہ سماعت مقدمہ:- (۱) اس ایکٹ کے تحت کسی جرم کی سماعت کرتے ہوئے، عدالت مذکورہ سماعت مقدمہ میں، کسی دوسرے جرم کی بھی جس میں کسی ملزم پر اس مجموعہ کے تحت الزام ہو، کی بھی سماعت کر سکے گی، بشرطیکہ جرم اس طرح کے دوسرے جرم کے ساتھ منسلک ہو۔

(۲) جہاں اس ایکٹ کے تحت سماعت مقدمے کے دوران، یہ معلوم ہو کہ ملزم نے فی الوقت نافذ العمل کسی دوسرے قانون کے تحت بھی ارتکاب جرم کیا ہے تو، عدالت ایسے دوسرے جرم کے لیے ملزم کو مجرم قرار دے سکے گی اور ایسے کسی دوسرے قانون کی رو سے مجاز کردہ سزا صادر کر سکے گی۔

۹۔ وکیل کو مراسلت استحقاقی حاصل ہوگی:-

فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دوسرے قانون میں شامل کسی امر کے باوجود،۔۔

(الف) کسی بھی شخص، سرکاری ملازم یا کسی اتھارٹی کو فی الوقت نافذ العمل کسی بھی قانون کے تحت کسی وکیل کو اس کے پیشہ ورانہ فرائض سے متعلق کسی دستاویز، مواد یا کسی بھی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مذکورہ وکیل کو گرفتار کرنے، نظر بند رکھنے اور تفتیش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا؛ اور

(ب) شق (الف) کی خلاف ورزی کو دفعہ ۲ کے مفہوم کے اندر فعل تشدد متصور کیا جائے گا۔

باب - سوم

وکلاء کی فلاح و بہبود

۱۰۔ قانونی مشاورت:- بیس ملین سے زیادہ ادا شدہ سرمایہ رکھنے والی ہر تشکیل شدہ کمپنی، خود مختار ادارہ، کارپوریشن

یا قانونی ہیئت کو کم از کم ایک پیشہ ور وکیل کو فیس کی بنیاد پر مامور کرنا ہوگا جبکہ کوئی بھی وکیل اس طرح کے تین اداروں میں بیک وقت قانونی مشیر کے طور پر کام نہیں کر سکے گا۔

۱۱۔ طبی سہولیات کی فراہمی:- حکومت تمام سرکاری اور نیم سرکاری ہسپتالوں کے ضمن میں ہر وکیل، اُسکی راسکا

شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کا گزیٹڈ سرکاری افسر کے مطابق متعلقہ بار کونسل کی جانب سے اس کی طرف سے آفیشل کارڈ دیکھنے کی شرائط پر، طبی علاج معالجہ کے لیے تحریری طور پر مطلع کرے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کی غرض کے لیے، وکیل کے والدین، کم سن بچے، شریک حیات بھی انہی سہولیات کے حقدار ہوں گے۔

۱۲۔ مالی سہولیات:- مالیاتی ادارے و کیلوں کو کسی بھی طرح سے امتیازی سلوک کے بغیر مالی سہولیات فراہم

کریں گے، اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں، متاثرہ وکیل کی شکایت پر، متعلقہ اتھارٹی مناسب کارروائی شروع کرے گی۔

۱۳۔ شہداء پیکج:- کوئی بھی وکیل جو کسی بھی دہشت گردی یا دیگر جارحیت کے فعل کا شکار ہو، جسکے حملہ آور نامعلوم

ہوں، تو وہ بی پی ایس۔ ۱۸ کے گزیٹڈ حکومتی افسر کو ادا کیے کیا جانے والا شہداء پیکج کا مستحق ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

۱۴۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت اس ایکٹ کی غرض کو عمل میں لانے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔

۱۵۔ غالب اثر:- اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوجود

موثر ہوں گے۔

۱۶۔ مجموعہ قانون کا اطلاق:- مجموعہ قانونی کے احکامات اس ایکٹ میں شامل کسی بھی شے سے متناقص ہوئے

بغیر اس حد تک تغیرات مناسب لاگو ہوں گے۔

۱۷۔ ازالہ مشکلات:- جہاں اس ایکٹ کے کسی احکامات کو موثر بنانے میں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو، وفاقی

حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے، ایسا حکم وضع کر سکے گی، جو اس ایکٹ کے احکامات سے متناقص نہ ہو، جیسا کہ

ازالہ مشکل کی غرض کے لیے ضروری نظر آئے۔